

한국관광공사 감사

통보

감사명 : 2018년 제3차 해외지사 종합감사

제 목 : 수의계약 체결 및 관리 미흡

관계부서 : ○○○지사

내용

1. 업무개요, 관계 법령 및 판단 기준

○○○지사는 방한시장 분위기 전환 및 방한수요 확대를 도모하기 위하여 △△(▽▽, 이하 “△△”라 한다)와 ‘SNS 방한 생방송 활용 한류관광 마케팅’ 용역계약을 2018년 10월경¹⁾ 수의계약으로 체결하였으며 그 계약사항은 다음 [표]와 같다.

[표] 방한 프로그램 제작 용역계약 현황

(단위: CNY)				
과업명	주요 과업내용	계약기간	계약금액	계약상대자
방한프로그램 제작 (节目制作合同)	- 온라인 방한 프로그램 제작 및 방영 · SNS 생방송(매회 60분, 7일) · 아이치이(爱奇艺) ²⁾ 등 방송 플랫폼 녹화방송 (매회 30분, 총 6회)	계약기간 누락 ³⁾	1,200,000	△△

- 1) 계약서에 계약체결일이 누락되어 용역계약을 체결한 날짜를 확인할 수 없음
2) 중국 최대 영상 스트리밍 플랫폼
3) 계약기간을 별도로 정하지 않았으며 계약서에 방한 촬영기간, 동영상 콘텐츠 납품 기한 등만 명시함(방한 촬영은 계약체결 후 30일 이내에 완료, 방한 촬영 종료 후 10일 이내 녹화방송 1~2회분을 납품, 최종 검수 완료 후 7일 이내에 1~2회분 방영 및 동일한 방식으로 최종 6회분까지 프로그램 제작 및 방영)

2. 감사결과 확인된 문제점

○○○지사는 ‘방한 프로그램 제작(节目制作合同)’ 용역계약과 관련하여, 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 등 관련 법령에 별도의 규정이 없거나 현지 여건 상 국내의 계약 관련법령 등을 그대로 적용하기 어려운 경우라도 최소한 계약의 공정성 확보 및 계약금액 절감 등이 가능하도록 복수업체에 견적서를 요청하여 공정한 심사 과정을 거친 후 최종 업체를 선정하는 것이 바람직하다.

그런데 ○○○지사는 중국 현지 2개 업체에 사업 제안서를 요청하여 제안서 내용을 각각 검토한 후 △△ 제안서 내용이 ♥♥(△△) 제안서 내용보다 전체적으로 더 낫다고 자의적으로 판단하였으며, △△ 업체 한 곳에만 견적서를 요청하여 △△와 최종적으로 수의계약을 체결하는 등 적격업체 선정을 위한 별도의 심사절차 없이 계약을 진행하여 공정한 계약 체결이 이뤄지지 않았다.

그리고 ○○○지사가 △△와 체결한 실제 계약서에는 계약기간과 계약 날짜가 누락되었으며, 견적서에는 견적서 발행일과 회사 직인이 누락되는 등 계약 관련 서류작성도 미흡하였다.

관계부서 의견 및 검토결과

○○○지사는 계약서 문구 수정작업 및 최종 계약서 접수 과정에서 계약서 체결 날짜와 계약기간을 누락한 사실을 인정하였으며, △△와 ♥♥에 각각 제안서를 요청하여, 위 2개 업체가 제출한 제안서 내용을 검토하였으나 제안서 PT 등 별도의 심사 과정 없이 △△와 수의계약을 진행했다고 인정하면서 향후에는 계약 관련 절차를 준수하고 관련 서류를 충분히 검토하여 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 앞으로 계약 업무 추진 절차를 공정하고 합리적으로 진행하고, 계약 업무가 철저하게 이루어질 수 있도록 효과적인 관리 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)